

Hinweis / Notice

Akte: erbrecht-patchwork-stiefgrossvater-erbfolge-karlsruhe

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

10_familienchat_auszug.txt

Auszug Messenger-Gruppe „Sommerhaus“

Exportiert von Fiona Radtke-Vogel am 18.06.2026 um 14:22 Uhr. Exportdatei und zugehörige Medien wurden unverändert auf Datenträger HB-226-04 übernommen. Angezeigt sind lokale Gerätezeiten.

03.05.2026, 19:42 – Beate Vogel:

Armin hat wieder gesagt, dass die Wohnung in der Weststadt Familienbesitz bleiben soll. Fiona, du kannst doch nicht ernsthaft alles für dich beanspruchen.

03.05.2026, 19:58 – Fiona Radtke-Vogel:

Ich beanspruche gerade gar nichts. Armin lebt und wir sprechen über Pflege und Krankenhaus. Die Vollmacht liegt bei mir, weil er das so wollte.

04.05.2026, 08:12 – Dana Radtke:

Bitte trennt Armin und Clemens. Clemens hat mit Armins Wohnung nichts zu tun. Fiona ist Clemens' Tochter, aber nicht Armins Tochter.

04.05.2026, 08:30 – Clemens Radtke:

Ich will nicht in die alte Geschichte gezogen werden. Fiona bleibt meine Tochter. Was sie mit Armin geregelt hat, ist ihre Ehe.

15.05.2026, 07:05 – Fiona Radtke-Vogel:

Armin ist gestern Abend im Städtischen Klinikum gestorben. Ich melde mich, wenn ich kann.

15.05.2026, 07:48 – Beate Vogel:

Mein Beileid. Bitte nichts aus der Wohnung entfernen, bis klar ist, wer erbt. Es gibt noch unser altes Testament, das weißt du.

16.05.2026, 18:21 – Fiona Radtke-Vogel:

Ich habe nur Medikamente, Unterlagen vom Krankenhaus und den Ordner „Weststadt Bank“ mitgenommen. Alles andere bleibt. Den Schlüssel hat heute Frau Kühn aus dem Haus mit in den Umschlag gelegt.

21.05.2026, 17:41 – Fiona Radtke-Vogel:

Im Schreibtisch lag ein handschriftliches Blatt von 2014. Eberhard war dabei. Wir haben den Fund fotografiert und bringen das Original zum Gericht.

02.06.2026, 22:10 – Dana Radtke:

Clemens ist heute gestorben. Fiona, bitte ruf mich morgen an. Es gibt noch die Konten in Durlach und das alte Sparbuch deiner Oma.

03.06.2026, 09:34 – Fiona Radtke-Vogel:

Ich kann um 13 Uhr. Bitte keine Unterlagen wegwerfen, auch nicht die Sachen aus dem Büro.

08.06.2026, 08:03 – Beate Vogel:

Ich bringe das Testament von 1994 heute zum Gericht. Es lag seit der Scheidung im Schließfach. Ich möchte eine Quittung.

Kanzleivermerk vom 18.06.2026:

Der Export wird nur als Kommunikations- und Besitzstandsbeleg geführt. Aussagen zu Motiven oder rechtlichen Wirkungen sind Parteidarstellungen. Medienanhänge 1 bis 6 wurden gesondert inventarisiert; eine Nachricht wurde im Export als gelöscht angezeigt und ist nicht rekonstruiert worden.

21_nachrichtenexport_lutz_fundfotos.txt

Export Einzelchat „StB Lutz“ aus dem Mobiltelefon von Fiona Radtke-Vogel

Weitergeleitet an die Kanzlei von Frau Dr. Heller am 08.07.2026, 15:03 Uhr, unverändert. Aktenzeichen HB-226/26. Angezeigt sind lokale Gerätezeiten.

21.05.2026, 16:12 – Eberhard Lutz:

Frau Radtke-Vogel, ich bin gerade in der Wohnung Ihres Mannes wegen der Steuerunterlagen, wie mit Ihnen besprochen. Frau Kühn hat mich reingelassen. In der Schreibtischschublade links unten liegt einiges, was Sie sich ansehen sollten.

21.05.2026, 16:14 – Eberhard Lutz:

[Bild IMG_5233.jpg]

Die ganze Schublade, so wie ich sie vorgefunden habe. Ich habe nichts herausgenommen, nur fotografiert.

21.05.2026, 16:15 – Eberhard Lutz:

[Bild IMG_5234.jpg]

Näher: ein gefalteter Zettel, handschriftlich, oben steht 2018. Daneben ein zugeklebter Umschlag, darauf steht nur „Clemens“. Außerdem alte Kontoauszüge und ein Ringbuch.

21.05.2026, 16:31 – Fiona Radtke-Vogel:

Danke. Bitte lassen Sie alles genau so liegen. Was steht auf dem Zettel? Können Sie das lesen ohne ihn anzufassen?

21.05.2026, 16:38 – Eberhard Lutz:

Er liegt gefaltet, man sieht nur die oberste Zeile, etwas wie „Mein letzter Wille“ und die Jahreszahl. Ich fasse nichts an. Soll ich die Schublade abschließen? Ein Schlüssel steckt.

21.05.2026, 16:47 – Fiona Radtke-Vogel:

Ja bitte abschließen und den Schlüssel an sich nehmen. Ich kläre mit der Anwältin, wie es weitergeht, und melde mich Anfang der Woche.

21.05.2026, 17:02 – Eberhard Lutz:

Erledigt. Schublade ist zu, Schlüssel ist bei mir im Büro im Tresor. Die zwei Fotos habe ich Ihnen geschickt, die Originale bleiben auf meinem Telefon. Wegen der Umsatzsteuer Ihres Mannes melde ich mich gesondert.

21.05.2026, 17:29 – Fiona Radtke-Vogel:

Danke, Herr Lutz. Bitte vorerst niemandem aus der Familie etwas davon sagen, auch Beate und Dana nicht. Es gibt ohnehin schon genug Aufregung.

[Ende des Exports. Zwei Bilddateien IMG_5233.jpg und IMG_5234.jpg sind Bestandteil der Exportdatei auf Datenträger HB-226-04.]

09_email_nachlassgericht_rueckfrage.eml

Von	Amtsgericht Karlsruhe – Nachlassgericht <nachlassgericht@ag-karlsruhe.de>
An	Fiona Radtke-Vogel <fiona.radtke-vogel@privatpost.de>
Kopie	"Dr. Maren Heller" <heller@heller-brueckner.de>
Datum	Wed, 24 Jun 2026 10:17:03 +0200
Betreff	4 VI 312/26 – Nachlass Armin Vogel / Ergänzung Ihres Erbscheinantrags

Sehr geehrte Frau Radtke-Vogel,

zu Ihrem Antrag vom 16.06.2026 bitten wir bis 15.07.2026 um folgende Ergänzungen:

1. aktuelle Eheurkunde zur Ehe mit Armin Vogel vom 05.11.2021;
2. Erklärung, ob am 14.05.2026 ein Scheidungsverfahren anhängig war;
3. vollständiger Scheidungsbeschluss Armin Vogel/Dana Radtke mit Rechtskraftvermerk;
4. Klarstellung, aus welcher Verfügung und in welcher Fassung Sie den beantragten Erbschein herleiten;
5. Ablieferung des von Ihnen erwähnten Zettels aus dem Jahr 2018 im Original oder Mitteilung des Verwahrers.

Die Stellungnahme von Frau Beate Vogel zum gemeinschaftlichen Testament aus dem Jahr 1994 ist beigelegt. Für den Nachlass Clemens Radtke wird das gesonderte Verfahren 4 VI 356/26 geführt. Unterlagen sind unter Angabe des jeweils richtigen Geschäftszeichens einzureichen.

Der Anhörungstermin ist auf Mittwoch, 08.07.2026, 09:30 Uhr, Saal N 214, bestimmt. Bitte bringen Sie einen Lichtbildausweis und sämtliche noch nicht eingereichten Originale mit.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

Nadine Weiß

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Amtsgericht Karlsruhe, Schlossplatz 23, 76131 Karlsruhe

Telefon 0721 926-4632

22_email_notariat_holl_urkundenverzeichnis.eml

Von	"Notariat Dr. Holl" <kanzlei@notariat-holl-karlsruhe.de>
An	"Dr. Maren Heller" <heller@heller-brueckner.de>
Datum	Wed, 22 Jul 2026 09:36:12 +0200
Betreff	Ihre Anfrage vom 16.07.2026 - Urkundenverzeichnis Vogel / Radtke-Vogel

Sehr geehrte Frau Kollegin Dr. Heller,

auf Ihre Anfrage vom 16.07.2026 teilen wir nach Durchsicht des Urkundenverzeichnisses mit: Unter Beteiligung des Herrn Armin Vogel, geboren 1962, ist hier eine Urkunde verzeichnet, und zwar URNr. 1712/2021 vom 03.11.2021, Beteiligte Armin Vogel und Fiona Radtke, Gegenstand laut Verzeichnis: Ehevertragliche Vereinbarung. Weitere Urkunden unter Beteiligung des Herrn Vogel oder der Frau Radtke-Vogel sind im hiesigen Verzeichnis nicht eingetragen; für die Amtsvorgänger vor dem Jahr 2009 müsste die Anfrage an das Zentrale Testamentsregister beziehungsweise die Verwahrstelle des Amtsgerichts gerichtet werden.

Zum Inhalt der Urkunde können wir derzeit nichts mitteilen. Eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift erhalten nur die Urkundsbeteiligten selbst oder ihre nachgewiesenen Rechtsnachfolger. Frau Radtke-Vogel kann als Urkundsbeteiligte jederzeit persönlich oder über Sie mit Originalvollmacht eine Abschrift anfordern; für Anfragen Dritter bitten wir um Erbnachweis.

Ergänzend weisen wir darauf hin, dass die Urkunde nach dem Verzeichnis nicht in die Verwahrung des Amtsgerichts gegeben und keine Registrierung im Zentralen Testamentsregister veranlasst wurde; das kann bei rein güterrechtlichen Vereinbarungen der übliche Gang sein, sagt aber über den Inhalt nichts aus.

Bei Vorlage der Vollmacht im Original fertigen wir die Abschrift kurzfristig. Die Gebühr richtet sich nach dem GNotKG und wird mit der Übersendung abgerechnet.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Konstantin Holl, Notar
Notariat Dr. Holl
Herrenstraße 14, 76133 Karlsruhe
Telefon 0721 35407-0

06_stammbaum_matrix.csv

Person

Fiona Radtke-Vogel

Geburtsdatum

12.09.1989

Verbindung zu Armin

Ehefrau seit 05.11.2021; frühere Stieftochter

Verbindung zu Clemens

leibliche Tochter

Urkundenbeleg

G 512/1989; E 214/2021

Mögliche Verfahrensrolle

Antragstellerin oder Beteiligte in beiden Verfahren

Offener Punkt

Berufungsgrund je Nachlass

Person

Beate Vogel

Geburtsdatum

18.08.1964

Verbindung zu Armin

geschiedene Ehefrau seit 18.06.1998

Verbindung zu Clemens

keine

Urkundenbeleg

Eheregister Karlsruhe

Mögliche Verfahrensrolle

Beteiligte wegen Testament 1994

Offener Punkt

Scheidungswirkung und Bestimmbarkeit

Person

Dana Radtke

Geburtsdatum

05.05.1965

Verbindung zu Armin

geschiedene Ehefrau 15.08.2012

Verbindung zu Clemens

geschiedene Ehefrau 11.02.2001

Urkundenbeleg

beide Eheregister

Mögliche Verfahrensrolle

mögliche Bedachte Armin 2014

Offener Punkt

Einordnung Zuwendung

Person

Clemens Radtke

Geburtsdatum

30.11.1961

Verbindung zu Armin

keine Verwandtschaft

Verbindung zu Clemens

Erblasser

Urkundenbeleg

Sterberegister S 402/2026

Mögliche Verfahrensrolle

eigener Erbfall

Offener Punkt

Büroabwicklung

Person

Armin Vogel

Geburtsdatum

02.02.1962

Verbindung zu Armin

Erblasser

Verbindung zu Clemens

keine Verwandtschaft

Urkundenbeleg

Sterberegister S 1043/2026

Mögliche Verfahrensrolle

eigener Erbfall

Offener Punkt

mehrere Verfügungen

Tabellenblatt: Armin Vogel

Position	Arbeitswert EUR	Beleg	Stand	Verfügung nach Tod	Offene Frage
Vogel Lichttechnik GmbH, 60 Prozent	1800000	Gesellschafterliste / Steuerberaterbrief	Bewertung offen	keine	Unternehmenswert und Verfügungsbefugnis
Wohnung Sophienstraße 41	620000	Grundbuch / Maklerbrief	Ortstermin erfolgt	laufendes Hausgeld	Verkehrswert und Darlehen
Depot	410284.61	Bankauskunft 11.07.2026	bestätigt	keine	Stichtagskurse
Girokonto	38412.72	Bankauskunft 11.07.2026	bestätigt	Einzelkonto nicht bewegt	Abgrenzung Gemeinschaftskonto
Gesellschafterdarlehen	220000	Saldenbestätigung GmbH	bestätigt	Zinsen laufen	Fälligkeit
Mercedes 280 SL	92000	Versicherung und Händlerbrief	Fahrzeug verwahrt	keine	Zustand und Marktwert
Immobilien darlehen	-96884.3	Bankauskunft	bestätigt	Rate 02.06.2026	Ablösung
Weitere Verbindlichkeiten	-47115.7	OP-Liste	teilweise	laufend	Rechnungsprüfung

Tabellenblatt: Clemens Radtke

Position	Arbeitswert EUR	Beleg	Stand	Verfügung nach Tod	Offene Frage
Partneranteil Architekturbüro	480000	Partnerschaftsvertrag / Kurzrechnung	Abfindung offen	Büro wird fortgeführt	Abfindungsmechanismus
Haus Pfinztalstraße	870000	Grundbuch / Maklerbrief	bestätigt	gesichert	Belastungen
Bauhaus-Grafik	160000	Versicherungsliste	Inventur offen	Planschrank versiegelt	Einzeleigentum
Bankguthaben	88000	Bankbestätigung	bestätigt	keine	Steuerzahlungen
Einkommensteuer	-36000	Steuerberaterprognose	vorläufig	nicht bezahlt	Bescheid ausstehend

Tabellenblatt: Urkunden

Unterlage	Datum	Originalort	Aktenzeichen	Eingang	Prüffrage
Testament Armin/Beate	03.10.1994	AG Karlsruhe	4 VI 312/26	08.06.2026	Scheidung und Schlussfolgerung
Testament Armin	10.10.2014	AG Karlsruhe	4 VI 312/26	26.05.2026	Erbeinsetzung oder Vermächtnis

Unterlage	Datum	Originalort	Aktenzeichen	Eingang	Prüffrage
Zettel Armin	vermutlich 2018	nur Kopie	4 VI 312/26	offen	Form und Fundkette
Testament Clemens	14.03.2018	amtliche Verwahrung	4 VI 356/26	17.06.2026	Abwicklung Büro

01_familienstammbaum_und_zeitstrahl.docx

Familienstammbaum und Zeitstrahl

Personen

Armin Vogel, geboren am 02.02.1962, Unternehmer, verstorben am 14.05.2026.

Beate Vogel, geboren Korff am 18.08.1964, erste Ehefrau Armins, geschieden 1998.

Clemens Radtke, geboren am 30.11.1961, Architekt, verstorben am 02.06.2026.

Dana Radtke, geboren Schirmer am 05.05.1965, erste Ehefrau Clemens, zweite Ehefrau Armins, geschieden von beiden.

Fiona Radtke-Vogel, geboren am 12.09.1989, Tochter von Clemens und Dana, seit 2021 Ehefrau von Armin.

Zeitstrahl

Datum	Ereignis
12.07.1985	Armin Vogel heiratet Beate Korff
03.04.1987	Clemens Radtke heiratet Dana Schirmer
12.09.1989	Geburt Fiona, Kind von Clemens und Dana
18.06.1998	Scheidung Armin und Beate
11.02.2001	Scheidung Clemens und Dana
20.09.2003	Armin heiratet Dana
15.08.2012	Scheidung Armin und Dana
05.11.2021	Armin heiratet Fiona
14.05.2026	Tod Armin
02.06.2026	Tod Clemens

Verwirrungspunkt

Fiona ist leibliche Tochter von Clemens und Dana. Durch die Ehe Armins mit Dana war Armin zeitweise ihr Stiefvater. Durch die spätere Ehe mit Armin wurde Fiona Armins Ehefrau, aber nicht seine leibliche Tochter und nicht durch Adoption mit ihm verwandt. Clemens ist Fionas Vater und zugleich früherer Ehemann von Dana.

Offene Unterlagen

Die Standesamtsurkunden liegen als Kopien vor. Unklar ist, ob Armin und Fiona einen Ehevertrag schlossen. Die Ehe war im Freundeskreis umstritten; Hinweise auf eine Scheinehe gibt es bisher nicht.

3. Urkunden- und Namensabgleich

Die Schreibweisen wurden am 23.06.2026 anhand der Registerauskunft Stück 08 kontrolliert. Fiona ist als Fiona Radtke geboren und führt seit der Eheschließung 2021 den Namen Radtke-Vogel. Dana führt nach beiden Scheidungen den Namen Radtke; der Geburtsname lautet Schirmer. Eine Adoption Fionas durch Armin ist in keinem Register vermerkt.

Für jeden der beiden Erbfälle wird eine getrennte Beteiligtenliste geführt. Die bloße zeitliche Folge der Todesfälle macht Nachlassgegenstände nicht automatisch zu Bestandteilen des jeweils anderen Nachlasses; jeder Übergang braucht einen eigenen Beleg.

Urkunde	Registerzeichen	Eingang	Aussage
Geburtsregister Fiona	G 512/1989 Ettlingen	22.06.2026	Eltern Clemens und Dana
Ehe Armin/Fiona	E 214/2021 Baden-Baden	22.06.2026	Eheschließung 05.11.2021
Sterbeurkunde Armin	S 1043/2026 Karlsruhe	18.05.2026	Tod 14.05.2026
Sterbeurkunde Clemens	S 402/2026 Baden-Baden	05.06.2026	Tod 02.06.2026

Amtsgericht Karlsruhe · Familiengericht

Schlossplatz 23 · 76131 Karlsruhe
Telefon 0721 926-0 · Geschäftsstelle 2 F
Geschäftszeichen 2 F 418/98

BESCHLUSS

Amtsgericht Karlsruhe · Familiengericht · Schlossplatz 23 · 76131 Karlsruhe

Herrn Armin Vogel
Kaiserallee 72
76185 Karlsruhe
Frau Beate Vogel
Roonstraße 18
76137 Karlsruhe

Datum	16. Oktober 1998
Aktenzeichen	2 F 418/98
Bearbeitung	Gisela Rath

Ehesache Armin Vogel und Beate Vogel

1. Entscheidung

Die am 7. Mai 1988 vor dem Standesamt Karlsruhe geschlossene Ehe der Beteiligten wird geschieden. Der Versorgungsausgleich wird nach den in der Anlage bezeichneten Anrechten durchgeführt.

2. Feststellungen

Die Beteiligten leben seit März 1997 getrennt und haben übereinstimmend erklärt, die eheliche Lebensgemeinschaft nicht wiederherstellen zu wollen. Eigene gemeinschaftliche Kinder bestehen nicht.

3. Weitere Vereinbarungen

Eine Vereinbarung über Erb- oder Pflichtteilsrechte wurde im Termin nicht protokolliert. Das gemeinschaftliche Testament vom 4. September 1994 wurde dem Gericht nicht vorgelegt und ist in der Verfahrensakte nicht erwähnt.

4. Rechtskraft

Der Scheidungsausspruch ist seit 20. November 1998 rechtskräftig. Der Rechtskraftvermerk wurde am 24. November 1998 erteilt.

Gisela Rath

Richterin am Amtsgericht · beglaubigt durch die Geschäftsstelle

Amtsgericht Karlsruhe · Familiengericht

Schlossplatz 23 · 76131 Karlsruhe
Telefon 0721 926-0 · Geschäftsstelle 4 F
Geschäftszeichen 4 F 771/01

BESCHLUSS

Amtsgericht Karlsruhe · Familiengericht · Schlossplatz 23 · 76131 Karlsruhe

Herrn Clemens Radtke
Pfinztalstraße 19
76227 Karlsruhe
Frau Dana Radtke
Gerwigstraße 44
76131 Karlsruhe

Datum	21. Dezember 2001
Aktenzeichen	4 F 771/01
Bearbeitung	Dr. Uwe Keller

Ehesache Clemens Radtke und Dana Radtke

1. Entscheidung

Die am 15. Juli 1989 geschlossene Ehe der Beteiligten wird geschieden. Der Versorgungsausgleich wird nach der gesonderten Berechnung durchgeführt.

2. Kind

Die gemeinsame Tochter Fiona Radtke, geboren am 29. April 1989, lebt im Haushalt der Mutter. Sorge und Umgang wurden nicht streitig entschieden; die Beteiligten haben eine privatschriftliche Umgangsabsprache vorgelegt.

3. Unterhalt

Der im Termin protokollierte Vergleich regelt Kindesunterhalt und einen bis Dezember 2003 befristeten nachehelichen Unterhalt. Er enthält keinen Erbverzicht, Pflichtteilsverzicht oder Ausschluss späterer testamentarischer Zuwendungen.

4. Rechtskraft

Der Scheidungsausspruch ist seit 28. Januar 2002 rechtskräftig.

Dr. Uwe Keller

Richter am Amtsgericht · beglaubigt durch die Geschäftsstelle

Herrn Armin Vogel
Sophienstraße 41
76135 Karlsruhe
Frau Dana Radtke
Gerwigstraße 44
76131 Karlsruhe

Datum

18. September 2012

Aktenzeichen

6 F 122/12

Bearbeitung

Dr. Miriam Falk · Nadine Weiß

Scheidungsfolgen Armin Vogel und Dana Radtke

1. Verhandlung

Die Beteiligten erschienen mit ihren Verfahrensbevollmächtigten. Nach Erörterung von Zugewinn, Haushaltsgegenständen und wechselseitigen Darlehensbehauptungen schlossen sie den folgenden Vergleich.

2. Zugewinnausgleich

Armin Vogel zahlt an Dana Radtke zur Abgeltung der im Verfahren geltend gemachten güterrechtlichen Ansprüche 80000,00 EUR. Die Zahlung ist bis 31. Oktober 2012 auf das benannte Kanzleikonto zu leisten.

3. Weitere Punkte

Die Beteiligten erklären die im Scheidungsverfahren erhobenen vermögensrechtlichen Ansprüche nach Zahlung für erledigt. Erb- oder Pflichtteilsverzichte werden nicht erklärt. Letztwillige Verfügungen sind nicht Gegenstand des Vergleichs.

4. Scheidung

Die Ehe wird durch gesonderten Beschluss vom selben Tag geschieden. Der Scheidungsausspruch ist seit 24. Oktober 2012 rechtskräftig.

Dr. Miriam Falk · Nadine Weiß

Richterin am Amtsgericht · Urkundsbeamtin

Nachlass Armin Vogel

Vermögen

Gegenstand	Wert
Geschäftsanteile Vogel Lichttechnik GmbH	1.800.000,00 EUR
Eigentumswohnung Karlsruhe-Weststadt	620.000,00 EUR
Wertpapierdepot	410.000,00 EUR
Oldtimer Mercedes 280 SL	92.000,00 EUR
Girokonto	38.400,00 EUR
Darlehen an GmbH	220.000,00 EUR
Verbindlichkeiten	-144.000,00 EUR

Beteiligte Ansprüche

Fiona beantragt einen Erbschein als Alleinerbin, hilfsweise als Ehefrau und testamentarisch Begünstigte. Beate meldet sich beim Nachlassgericht und verweist auf das gemeinschaftliche Testament von 1994. Dana macht geltend, Armin habe ihr 2014 ausdrücklich die Hälfte zugewandt; die Scheidung von 2012 liege vor dem Testament und könne die Zuwendung daher nicht automatisch beseitigen.

Ehe Armin und Fiona

Eheschließung am 05.11.2021 in Baden-Baden. Keine Kinder. Ehevertrag bisher nicht gefunden. Armin war bei Eheschließung 59, Fiona 32. Dana behauptet, die Ehe sei "nur aus Trotz" geschlossen worden. Fiona legt gemeinsame Steuerbescheide, Fotos, Mietvertrag und Patientenverfügung vor.

Offene Beteiligtenfragen

Zu klären sind die Wirkungen und das Verhältnis der Testamente, Fionas Ehegattenstellung, der Güterstand und die vollständige gesetzliche Verwandtenlinie. Die frühere Stiefbeziehung wird als historische Familienverbindung erfasst und nicht mit einer Abstammung gleichgesetzt.

4. Beleg- und Verfügungsstand

Die Werte sind Stichtags- und Arbeitswerte. Die GmbH-Beteiligung beruht auf einem Schreiben des Steuerberaters vom 30.05.2026; ein unabhängiges Gutachten fehlt. Die Wohnung wurde am 27.06.2026 besichtigt. Das Depot ist durch die Bankauskunft Stück 16 belegt. Der Oldtimer steht in einer verschlossenen Halle in Rheinstetten; Fahrzeugbrief und Schlüssel befinden sich nach Fionas Angabe im Bankschließfach.

Nach dem Tod wurden 8400,00 EUR vom Gemeinschaftskonto für Bestattung, Hausgeld und Klinikrechnung verwendet. Ob und in welchem Umfang der Betrag dem Nachlass oder Fiona persönlich zuzuordnen ist, bleibt anhand der Rechnungen und Kontoinhaberschaft zu klären.

Position	Arbeitswert	Primärbeleg	Noch anzufordern
Vogel Lichttechnik GmbH, 60 Prozent	1800000,00 EUR	Gesellschafterliste 2024	Jahresabschlüsse und Bewertung
Wohnung Sophienstraße	620000,00 EUR	Grundbuch und Maklerbrief	Verkehrswertgutachten
Depot	410284,61 EUR	Bankauskunft 11.07.2026	Stichtagskurse

Position	Arbeitswert	Primärbeleg	Noch anzufordern
Gesellschafterdarlehen	220000,00 EUR	Saldenbestätigung GmbH	Fälligkeit und Zinsen

Nachlass Clemens Radtke

Vermögen

Gegenstand	Wert
Architekturbüro Radtke Partneranteil	480.000,00 EUR
Einfamilienhaus Durlach	870.000,00 EUR
Kunstsammlung Bauhaus-Grafik	160.000,00 EUR
Bankguthaben	88.000,00 EUR
offene Einkommensteuer	-36.000,00 EUR

Testament

Clemens setzte Fiona 2018 zur Alleinerbin ein. Das Testament ist formal unauffällig. Clemens hatte keine weiteren Kinder. Seine Ehe mit Dana war seit 2001 geschieden. Eine neue Ehe ging er nicht ein.

Besonderheit nach Armins Tod

Fiona ist beim Tod von Clemens bereits Witwe von Armin. Sie könnte aus Armins Nachlass Vermögen erhalten haben. Das ändert ihre Stellung als Tochter von Clemens nicht, kann aber Pflichtteils- und Steuerfragen beeinflussen. Dana bittet um schriftliche Einordnung ihrer Stellung als Mutter Fionas und geschiedene Ehefrau Clemens'. Ihre eigenen Erklärungen, mögliche vertragliche Ansprüche und die Erbfolge werden getrennt erhoben; das Dokument legt kein Ergebnis fest.

Konflikt

Beate versucht, Fionas Glaubwürdigkeit anzugreifen, weil Fiona "erst den Stiefvater geheiratet und dann den Vater beerbt" habe. Für die erbrechtliche Prüfung ist diese Wertung gefährlich: Moralische Irritation ersetzt keine Verwandtschafts- oder Testamentsprüfung.

4. Abwicklung des Architekturbüros

Clemens hielt 40 Prozent an der Partnerschaft Radtke & Renz Architekten. Der Partner Moritz Renz meldete am 09.06.2026 sieben laufende Projekte und drei offene Honorarrechnungen. Die im Nachlass genannte Position von 480000,00 EUR ist eine vorläufige Abfindungsspanne, keine ausgezahlte Forderung.

Im Haus Pfintzalstraße wurden ein verschlossener Planschrank und ein Bankschließfachschlüssel gefunden. Fiona und der Partner des Büros vereinbarten, Mandantenakten nur gemeinsam zu inventarisieren. Dana besitzt noch einen alten Hausschlüssel, hat ihn am 04.06.2026 aber gegen Quittung bei Fiona abgegeben.

Vorgang	Betrag oder Umfang	Quelle	Offene Frage
Partneranteil	480000,00 EUR	Partnerschaftsvertrag und Kurzrechnung	Abfindungsmechanismus
Offene Honorare	138400,00 EUR brutto	OP-Liste 02.06.2026	Leistungsstand und Kosten
Haus Durlach	870000,00 EUR	Maklerbrief	Belastungen und Nießbrauch
Kunstsammlung	160000,00 EUR	Versicherungsliste	Eigentum einzelner Blätter

Erbscheinantrag Fiona

Antrag Armin Vogel

Fiona Radtke-Vogel beantragt beim Nachlassgericht Karlsruhe einen Erbschein, der sie als Alleinerbin nach Armin Vogel ausweist. Hilfsweise beantragt sie einen Erbschein nach gesetzlicher Erbfolge mit ihr als Ehefrau und den weiteren gesetzlichen Erben, sofern das Gericht das Testament 2014 nicht als Alleinerbeneinsetzung auslegt.

Begründung

Fiona beruft sich auf das Testament vom 10.10.2014 und auf die spätere Ehe mit Armin. Sie meint, der Ausdruck "wie eine Tochter" sei nur emotional gemeint und stehe einer Erbenstellung nicht entgegen. Dana sei zwar im Testament erwähnt, habe aber nach der Scheidung und nach späterer Entfremdung keinen Anspruch auf die Hälfte. Beate sei seit 1998 geschiedene Ehefrau; das gemeinschaftliche Testament 1994 sei jedenfalls nicht mehr tragfähig.

Gegenargumente

Beate: Testament 1994 sei nie widerrufen worden und habe Bindungswirkung.

Dana: Testament 2014 begünstige sie gerade nach der Scheidung, also bewusst.

Nachlassgericht: verlangt eine eindeutige Antragsfassung, die vollständigen Originale und eine getrennte Darstellung jedes Berufungsgrunds; eine Quote wurde nicht vorgegeben.

Noch einzureichende Unterlagen

1. Beglaubigte Eheurkunde Armin und Fiona.
2. Vollständiger Scheidungsbeschluss Armin und Dana.
3. Erklärung zum Berufungsgrund in der beantragten Fassung.
4. Original oder Verwahrangabe zum handschriftlichen Zettel aus 2018.

5. Formale Einreichungspunkte

Der Antrag ist noch nicht endgültig gefasst. Vor der eidesstattlichen Versicherung sind Antragshaupt- und Hilfsfassung, die Erfassung weiterer gesetzlicher Erben und die Reichweite der Testamente gesondert abzustimmen. Die Kanzlei nimmt keine Erbquote in den Antrag auf, die nicht aus dem konkreten Berufungsgrund hergeleitet und begründet wird.

Fiona soll beim Termin nur eigene Wahrnehmungen versichern. Aussagen zu Dianas oder Beates Motiven, zum Inhalt fehlender Urkunden oder zum Wert des Nachlasses werden als Fremdangabe gekennzeichnet.

Unterlage	Status	Fundstelle
Eheurkunde Armin/Fiona	beglaubigt	Stück 08
Scheidungsbeschluss Armin/Dana	beglaubigt	Anlage P-6
Testament 2014	Original beim Gericht	Stück 12
Testament 1994	Original beim Gericht	Stück 11
Geburtsurkunde Fiona	beglaubigt	Stück 17

Standesamtliche Registerauskunft

Stadt Karlsruhe — Standesamt

Kaiserallee 8 · 76133 Karlsruhe · Telefon 0721 1330

Aktenzeichen: **StA 380-2026-114** · Karlsruhe, den 22.06.2026

An das

Amtsgericht Karlsruhe — Nachlassgericht —

Schlossplatz 23

76131 Karlsruhe

Nachlassverfahren Armin Vogel (4 VI 312/26) und Clemens Radtke (4 VI 356/26); Registerauskunft aus den Personenstandsregistern Karlsruhe, Ettlingen und Baden-Baden

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf das Ersuchen vom 16.06.2026 erteilen wir aus den hiesigen Registern und den beigezogenen Registern der Standesämter Ettlingen und Baden-Baden folgende Auskunft.

1 Personen

Armin Vogel, geboren am 02.02.1962 in Karlsruhe, verstorben am 14.05.2026 in Karlsruhe (Sterberegister Karlsruhe Nr. S 1043/2026).

Beate Vogel, geborene Korff, geboren am 18.08.1964. Ehe mit Armin Vogel vom 12.07.1985 (Heiratsregister Karlsruhe) bis zur rechtskräftigen Scheidung am 18.06.1998.

Clemens Radtke, geboren am 30.11.1961 in Karlsruhe, verstorben am 02.06.2026 in Baden-Baden (Sterberegister Baden-Baden Nr. S 402/2026).

Dana Radtke, geborene Schirmer, geboren am 05.05.1965. Ehe mit Clemens Radtke vom 03.04.1987 (Heiratsregister Karlsruhe) bis zur rechtskräftigen Scheidung am 11.02.2001.

Fiona Radtke-Vogel, geborene Radtke, geboren am 12.09.1989 in Ettlingen (Geburtenregister Ettlingen Nr. G 512/1989). Mutter: Dana Radtke, geborene Schirmer. Vater: Clemens Radtke.

2 Weitere Eheverbindungen

Armin Vogel und Dana Radtke schlossen am 20.09.2003 in Ettlingen die Ehe. Die Ehe wurde am 15.08.2012 rechtskräftig geschieden. Dana führte den Namen Radtke fort.

Armin Vogel und Fiona Radtke schlossen am 05.11.2021 in Baden-Baden die Ehe (Heiratsregister Baden-Baden Nr. E 214/2021). Frau Radtke führt seither den Doppelnamen Radtke-Vogel. Im Register ist vermerkt, dass die frühere Schwägerschaft aus der Ehe des Ehemanns mit der Mutter der Ehefrau angesprochen wurde; ein gesetzliches Ehehindernis wurde nicht festgestellt.

3 Randvermerke

Im Scheidungsvorgang Armin Vogel/Dana Radtke ist die Durchführung des Versorgungsausgleichs vermerkt. Ein Erb- oder Pflichtteilsverzicht ist in keinem der Vorgänge protokolliert.

Im Sterberegister Clemens Radtke ist Fiona Radtke-Vogel als Tochter benannt; weitere Kinder sind nicht ersichtlich. Im Sterberegister Armin Vogel ist Fiona Radtke-Vogel als Ehefrau benannt. Beate Vogel ist dort nicht als Angehörige aufgeführt.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

gez. Wunderlich

Standesamtsrätin

Kanzleivermerk: Fiona legte daneben die Kopie eines handschriftlichen Zettels von Armin aus dem Jahr 2018 vor: „Fiona soll später nicht leer ausgehen, egal was die anderen sagen.“ Eine Testamentsform ist daraus nicht ohne Weiteres erkennbar; Ort, Datum und vollständige Unterschrift sind streitig. Der Zettel ist nicht Gegenstand der standesamtlichen Auskunft.

4. Geschäftsstelle und Übermittlungsvermerk

Bearbeitet durch Standesamtsrätin Judith Wunderlich, Durchwahl 0721 133-3441. Die Auskunft wurde am 22.06.2026 um 14:06 Uhr über das Behördenpostfach an das Nachlassgericht versandt. Beiziehungersuchen an Ettlingen und Baden-Baden sind unter den Vorgängen PSt 380-2026-114/1 und /2 abgelegt.

Die Registerauskunft gibt den beurkundeten Personenstand wieder. Sie enthält keine Aussage zur Wirksamkeit von Testamenten, zur Erbfolge oder zur Eigentumslage einzelner Nachlassgegenstände.

Gemeinschaftliches Testament Armin und Beate Vogel 1994 (Abschrift)

Beglaubigte Abschrift aus der Nachlassakte des Amtsgerichts Karlsruhe, Geschäftszeichen 4 VI 312/26. Das Original besteht aus einem Blatt, durchgehend in einer Handschrift verfasst, von zwei Personen unterschrieben. Eingereicht von Frau Beate Vogel am 08.06.2026.

„Gemeinschaftliches Testament

Wir, die Eheleute Armin Vogel, geboren am 2.2.1962, und Beate Vogel, geborene Korff, geboren am 18.8.1964, beide wohnhaft in Karlsruhe, setzen uns hiermit gegenseitig zu alleinigen Erben unseres gesamten Vermögens ein.

Nach dem Tod des Längstlebenden von uns sollen unsere Patenkinder und die Kinder unserer Freunde zu gleichen Teilen erben. Wer das im Einzelnen ist, weiß der Längstlebende am besten.

Dieses Testament haben wir gemeinsam besprochen. Es soll gelten, solange wir es nicht gemeinsam ändern.

Karlsruhe, den 3. Oktober 1994

Armin Vogel

Das ist auch mein letzter Wille.

Beate Vogel, geb. Korff"

Eröffnungsvermerk

Eröffnet durch das Amtsgericht Karlsruhe — Nachlassgericht — am 09.06.2026 in der Nachlasssache Armin Vogel (4 VI 312/26). Die Ehe der Testierenden wurde am 18.06.1998 rechtskräftig geschieden. Ein Widerruf des Testaments ist nicht aktenkundig.

Kanzleivermerk

Beate Vogel leitet aus der Schlusserbenregelung eine fortbestehende Bindung her und benennt sich zugleich als „Patentante zweier gemeinsamer Patenkinder“. Wer mit „unsere Patenkinder und die Kinder unserer Freunde“ gemeint ist, ergibt sich aus der Urkunde nicht; eine Liste oder ein Nachtrag wurde nicht abgeliefert.

3. Äußerer Zustand und Ablieferung

Das Blatt weist eine waagerechte Faltung und zwei Lochungen auf. Armins Text ist in dunkelblauer Tinte geschrieben; Beates Bestätigungszeile und Unterschrift sind schwarz. Radierungen, Durchstreichungen oder Zusätze sind nicht sichtbar. Der braune Umschlag trägt vorne die Aufschrift Für uns beide und hinten einen Klebestreifen ohne Siegel.

Beate übergab den Umschlag am 08.06.2026 um 09:18 Uhr persönlich an Justizbeschäftigte Rehm. Im Annahmeprotokoll ist vermerkt, dass Beate die Urkunde nach eigener Angabe seit 1998 in einem privaten Bankschließfach verwahrte.

Testament Armin Vogel vom 10.10.2014 (Abschrift)

Beglaubigte Abschrift aus der Nachlassakte des Amtsgerichts Karlsruhe, Geschäftszeichen 4 VI 312/26. Das Original ist ein einzelnes DIN-A4-Blatt, vollständig handschriftlich in blauer Tinte, gefunden am 21.05.2026 von Fiona Radtke-Vogel in der Schreibtischschublade des Büros des Erblassers in der Wohnung Karlsruhe-Weststadt, abgeliefert am 26.05.2026.

„Mein letzter Wille

Sollte mir etwas zustoßen, soll Dana aus Dankbarkeit für die schweren Jahre die Hälfte meines Vermögens erhalten. Die andere Hälfte soll Fiona bekommen, weil sie immer wie eine Tochter für mich war.

Karlsruhe, 10.10.2014

Armin Vogel"

Eröffnungsvermerk

Eröffnet durch das Amtsgericht Karlsruhe — Nachlassgericht — am 09.06.2026 (4 VI 312/26). Weitere Zusätze, Streichungen oder Nachträge weist das Blatt nicht auf. Ein Umschlag war nicht vorhanden.

Kanzleivermerk

Zum Errichtungszeitpunkt war der Erblasser von Dana Radtke bereits seit 2012 geschieden; die spätere Ehe mit Fiona wurde erst 2021 geschlossen. Streitig ist, ob „die Hälfte meines Vermögens" als Erbeinsetzung zu Bruchteilen oder als Vermächtnis zu verstehen ist, ob die Zuwendung an Dana gerade wegen der Scheidung bewusst erfolgte und welche Wirkung die spätere Eheschließung mit Fiona auf die Auslegung hat. Der handschriftliche Zettel aus dem Jahr 2018 (vgl. Stück 08) liegt dem Gericht bislang nur in Kopie vor.

3. Fundprotokoll

Fiona öffnete die Schublade am 21.05.2026 um 17:25 Uhr in Anwesenheit des Steuerberaters Eberhard Lutz. Vor der Entnahme wurden zwei Übersichtsaufnahmen gefertigt. Das Blatt lag zwischen einem Versicherungsangebot von 2013 und einem nicht unterschriebenen Entwurf für eine Vorsorgevollmacht.

Das Original wurde am 26.05.2026 um 11:04 Uhr beim Nachlassgericht abgegeben. Der Umschlag der Kanzlei war mit den Paraphen von Fiona und Lutz verschlossen. Beide haben eine kurze Fundbestätigung unterschrieben; ihre Wahrnehmung betrifft nur Fundort und Zustand.

Testament Clemens Radtke vom 14.03.2018 (Abschrift)

Beglaubigte Abschrift aus der Nachlassakte des Amtsgerichts Karlsruhe, Geschäftszeichen 4 VI 356/26. Das Original befand sich seit dem 20.03.2018 in besonderer amtlicher Verwahrung beim Amtsgericht Karlsruhe (Verwahrungsbuch-Nr. 88/2018).

„Mein Testament

Ich, Clemens Radtke, geboren am 30.11.1961 in Karlsruhe, wohnhaft in Karlsruhe-Durlach, setze meine Tochter

Fiona Radtke, geboren am 12.09.1989,

zu meiner alleinigen und unbeschränkten Erbin ein.

Meine geschiedene Frau Dana soll nichts aus meinem Nachlass erhalten, auch kein Vermächtnis. Frühere Verfügungen widerrufe ich.

Meine Tochter soll mein Büro in Ruhe abwickeln dürfen und sich dabei von meinem Partner im Architekturbüro beraten lassen.

Karlsruhe, den 14. März 2018

Clemens Radtke"

Eröffnungsvermerk

Eröffnet durch das Amtsgericht Karlsruhe — Nachlassgericht — am 17.06.2026 in der Nachlasssache Clemens Radtke, verstorben am 02.06.2026 (4 VI 356/26). Formale Beanstandungen wurden nicht vermerkt.

Kanzleivermerk

Der Erblasser erwähnt Armin Vogel nicht. Eine Ersatzerbenbestimmung für den Fall, dass Fiona vor ihm verstirbt oder die Erbschaft ausschlägt, enthält das Testament nicht. Da Fiona den Erbfall erlebt hat, stellt sich die Ersatzerbenfrage nach Aktenlage nicht; sie bleibt aber für die Beratung zu dokumentieren.

3. Verwahr- und Eröffnungsdaten

Die Urkunde wurde am 20.03.2018 unter Verwahrungsbuch-Nr. 88/2018 hinterlegt und nach elektronischer Sterbefallmitteilung am 04.06.2026 aus der Verwahrung genommen. Eröffnungstermin war der 17.06.2026 um 08:45 Uhr. Abschriften gingen am selben Tag an Fiona und Dana sowie an den Partner des Architekturbüros lediglich zur Kenntnis der Abwicklungsanordnung.

Datum	18. Mai 2026
Aktenzeichen	S 1043/2026
Bearbeitung	Christina Wunderlich

Sterbeurkunde Armin Vogel

1. Registerangaben

Angabe	Eintrag
Familienname	Vogel
Vorname	Armin
Geburtstag	2. Februar 1962
Geburtsort	Karlsruhe
Letzter Wohnort	Sophienstraße 41, 76135 Karlsruhe
Familienstand	verheiratet mit Fiona Radtke-Vogel, geborene Radtke
Sterbetag	14. Mai 2026
Sterbeort	Karlsruhe, Städtisches Klinikum

2. Ausfertigung

Die beglaubigte Abschrift wurde am 18. Mai 2026 auf Antrag von Fiona Radtke-Vogel erteilt. Dienstsiegel und Unterschrift befinden sich auf der Originalausfertigung.

Christina Wunderlich

Standesbeamtin

STERBEURKUNDE

Datum	5. Juni 2026
Aktenzeichen	S 402/2026
Bearbeitung	Martin Herbold

Sterbeurkunde Clemens Radtke

1. Registerangaben

Angabe	Eintrag
Familienname	Radtke
Vorname	Clemens
Geburtstag	30. November 1961
Geburtsort	Karlsruhe
Letzter Wohnort	Pfinztalstraße 19, 76227 Karlsruhe
Familienstand	geschieden
Sterbetag	2. Juni 2026
Sterbeort	Baden-Baden, Rehaklinik Quellenpark

2. Ausfertigung

Die beglaubigte Abschrift wurde am 5. Juni 2026 erteilt. Fiona Radtke-Vogel legte sie am 8. Juni 2026 in der Kanzlei im Original vor; die Rückgabe erfolgte am selben Tag gegen Empfangsbestätigung.

Martin Herbold

Standesbeamter

Geschäftszeichen	4 VI 312/26
Termin	15. Juli 2026, 09:30 Uhr
Sitzungssaal	B 214

Niederschrift über die Anhörung

1. Erschienene

Fiona Radtke-Vogel mit Rechtsanwältin Dr. Maren Heller; Beate Vogel mit Rechtsanwalt Leon Bach; Dana Radtke mit Rechtsanwältin Sarah Knoll. Ferner als Zeuge zum Fund des Testaments 2014: Steuerberater Eberhard Lutz. Die Identitäten wurden anhand von Ausweisen festgestellt.

2. Angaben Fiona Radtke-Vogel

Fiona bestätigte die Ehe mit Armin seit dem 05.11.2021 und erklärte, ein Scheidungsverfahren sei weder eingeleitet noch besprochen gewesen. Armin habe sie nicht adoptiert. Das Testament von 2014 habe sie am 21.05.2026 in der Büroschublade gefunden; sie schilderte Fundort, anwesende Person und Ablieferung. Zum Zettel von 2018 könne sie nur eine Kopie vorlegen.

Auf Nachfrage erklärte Fiona, Armin habe Dana nach der Scheidung wiederholt bei Steuer- und Gesundheitsfragen unterstützt. Sie wisse nicht, ob er die Zuwendung aus 2014 später ändern wollte. Ihre Ehe mit Armin sei im gemeinsamen Haushalt in der Sophienstraße geführt worden.

3. Angaben Beate Vogel

Beate schilderte die Errichtung des gemeinschaftlichen Testaments 1994 am Küchentisch. Sie habe den von Armin geschriebenen Text gelesen und mit eigener Bestätigungszeile unterschrieben. Nach der Scheidung 1998 sei über das Testament nicht gesprochen worden. Sie bewahrte es in ihrem Bankschließfach auf. Namen der Patenkinder könne sie teilweise benennen, eine schriftliche Liste habe es nach ihrer Erinnerung nicht gegeben.

4. Angaben Dana Radtke

Dana bestätigte die Scheidung von Armin im Jahr 2012. Armin habe ihr 2014 gesagt, er wolle sich für ihre Unterstützung während einer längeren Erkrankung bedanken. Den Wortlaut des später gefundenen Testaments habe sie damals nicht gesehen. Sie beantragt derzeit keinen eigenen Erbschein, hält aber mögliche Rechte aus der Urkunde vom 10.10.2014 aufrecht.

5. Zeugenaussage und Verfügung

Eberhard Lutz bestätigte, am 21.05.2026 bei Öffnung der Schublade anwesend gewesen zu sein. Er habe das Blatt vor der Entnahme fotografiert, den Text aber erst nach Übergabe an Fiona gelesen.

Die Beteiligten erhielten Gelegenheit, die vorgelegten Originale einzusehen. Das gemeinschaftliche Testament von 1994 wurde in einem säurefreien Umschlag unter Blatt 44 der Gerichtsakte verwahrt; die Kopie der Erklärung von 2018 wurde als Anlage zum Protokoll genommen.

Die Zeugenbelehrung wurde erteilt. Herr Lutz erklärte auf Nachfrage, das Foto des Fundorts sei auf seinem privaten Mobiltelefon aufgenommen und noch nicht bearbeitet worden. Er sagte zu, die Originaldatei mit Aufnahmedaten bis 22. Juli 2026 über seine Kanzlei einzureichen.

Die Niederschrift wurde den Erschienenen vorgelesen. Einwendungen gegen den protokollierten Wortlaut wurden nicht erhoben.

Amtsgericht Karlsruhe · Nachlassgericht

Schlossplatz 23, 76131 Karlsruhe | Telefon 0721 926-0 | Geschäftsstelle VI-Sachen

Dr. Miriam Falk

Richterin am Amtsgericht

Nadine Weiß, Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle

Geschäftszeichen	4 VI 312/26
Datum	15. Juli 2026
Verfügung	Blatt 51 der Gerichtsakte

Verfügung nach dem Anhörungstermin

In der Nachlasssache Armin Vogel, verstorben am 14. Mai 2026, wird nach der heutigen Anhörung verfügt:

1. Fiona Radtke-Vogel legt bis 29. Juli 2026 das Original der Erklärung aus dem Jahr 2018 oder eine nachvollziehbar beglaubigte Kopie vor. Zugleich teilt sie mit, wo sich das Original befindet und wer es seit dem Auffinden verwahrt.
2. Dana Radtke reicht bis zu demselben Datum den vollständigen Scheidungsvergleich aus dem Verfahren 6 F 481/11 ein. Das bisher vorgelegte Deckblatt genügt nicht, weil Regelungen zu Verfügungen von Todes wegen oder erbvertraglichen Bindungen nicht erkennbar sind.
3. Fiona Radtke-Vogel legt einen etwaigen Ehevertrag mit Armin Vogel vor oder reicht eine gemeinsame Negativauskunft der beteiligten Notare ein. Beate Vogel benennt die im gemeinschaftlichen Testament 1994 als Patenkinder bezeichneten Personen mit ladungsfähigen Anschriften, soweit bekannt.
4. Steuerberater Eberhard Lutz übermittelt die Originalfotodatei vom 21. Mai 2026 einschließlich Metadaten über sein besonderes elektronisches Steuerberaterpostfach oder auf einem versiegelten Datenträger.
5. Nach Fristablauf erhalten die Beteiligten den neuen Aktenstand zur abschließenden Stellungnahme. Eine Entscheidung über Erbenstellung, Auslegung oder Quote ist mit dieser Verfügung nicht verbunden.

Ausfertigungen an die drei Beteiligtenvertreter. Wiedervorlage 1. August 2026. Urschrift zur Gerichtsakte.

Dr. Miriam Falk

Richterin am Amtsgericht

Ausgefertigt: Nadine Weiß, Geschäftsstelle

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

16a_grundbuchauszug_sophienstrasse_41.docx

Grundbuch	Karlsruhe, Blatt 18472
Abruf	11. Juli 2026, 08:46 Uhr
Abrufzeichen	GB-KA-771804

Unbeglaubigter Grundbuchauszug

Bestandsverzeichnis

Gemarkung Karlsruhe, Flurstück 771/14, Gebäude- und Freifläche Sophienstraße 41, Größe 612 Quadratmeter. Mit dem Grundstück verbunden ist ein Miteigentumsanteil von 76/1000 an der Tiefgaragenzufahrt Flurstück 771/19.

Abteilung I

Als Eigentümer ist Armin Vogel, geboren am 2. Februar 1962, eingetragen aufgrund Auflassung vom 18. August 2013 und Eintragung vom 4. Oktober 2013. Eine Miteigentümerin ist nicht verzeichnet. Ein Erbnachweis ist noch nicht eingereicht.

Abteilung II

Eingetragen ist eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit zugunsten der Stadtwerke Karlsruhe für eine Versorgungsleitung im rückwärtigen Grundstücksbereich. Weitere Verfügungsbeschränkungen, Vormerkungen oder Wohnungsrechte sind im aktuellen Auszug nicht eingetragen.

Abteilung III

Grundsschuld über 240000,00 Euro ohne Brief zugunsten der Badischen Nachlassbank eG, eingetragen am 8. Oktober 2013. Die Grundbucheintragung gibt keine Auskunft über die aktuelle Valutierung. Die Bank hat zum Todestag einen Darlehensstand von 96884,30 Euro mitgeteilt.

Dieser Abruf bildet den elektronischen Grundbuchstand zum genannten Zeitpunkt ab. Für den Rechtsverkehr kann eine beglaubigte Abschrift bei der Geschäftsstelle beantragt werden.

Im Auftrag: C. Traub

Justizbeschäftigte · Grundbuchservice

Vorgang	NL-VOG-2026-318
Datum	11. Juli 2026
Sachbearbeitung	Lena Hartmann · Durchwahl -36

Rechtsanwältin Dr. Maren Heller
Heller & Jakobs Rechtsanwälte
Kaiserallee 29
76133 Karlsruhe

Nachlassauskunft zu Armin Vogel

Sehr geehrte Frau Dr. Heller,

auf Grundlage der Vollmacht von Frau Fiona Radtke-Vogel und der Sterbeurkunde teilen wir den bei uns geführten Bestand des verstorbenen Herrn Armin Vogel zum 14. Mai 2026 mit. Die Auskunft erfasst nur Produkte unseres Hauses und enthält keine abschließende Bewertung der Nachlasszugehörigkeit.

1. Konten und Depot

Produkt	Nummer	Stand 14.05.2026	Verfügung
Girokonto	DE61 6609 0000 0014 8200 17	38412,72 EUR	Einzelkonto
Tagesgeld	DE18 6609 0000 0099 2010 04	112080,40 EUR	Einzelkonto
Depot	D-771048	410284,61 EUR	Einzeldepot
Gemeinschaftskonto Fiona/Armin	DE77 6609 0000 0033 1500 22	21960,18 EUR	Oder-Konto

2. Vollmachten und Verfügungen

Frau Fiona Radtke-Vogel besitzt seit 4. September 2021 eine transmortale Vollmacht für Giro- und Tagesgeldkonto, nicht für das Depot. Vom Gemeinschaftskonto wurden am 16. Mai 2026 insgesamt 8400,00 Euro für Bestattungsanzahlung, Hausgeld, Energie und eine Klinikrechnung gezahlt. Die Belege wurden vorgelegt; ihre erbrechtliche Zuordnung prüft die Bank nicht.

Vom Einzelkonto und Depot erfolgten nach dem Tod keine Verfügungen. Frau Beate Vogel und Frau Dana Radtke sind bei uns nicht als Bevollmächtigte geführt. Die nächste Darlehensrate von 1120,00 Euro wurde am 2. Juni 2026 vom Girokonto eingezogen.

3. Schließfach

Schließfach 312 wurde am 20. Mai 2026 in Anwesenheit von Frau Radtke-Vogel und unserer Mitarbeiterin geöffnet. Protokolliert wurden eine Schmuckschatulle, Fahrzeugpapiere eines Mercedes 280 SL, zwei Ersatzschlüssel und drei verschlossene Umschläge mit den Aufschriften Testament, Clemens und Fiona. Die Gegenstände sind unter Siegel BN-312-26 wieder eingelagert.

Bitte verwenden Sie für Rückfragen stets die Vorgangsnummer. Eine Freigabe des Depots oder Schließfachs erfolgt erst nach Vorlage eines ausreichenden Erbnachweises oder übereinstimmender Weisung sämtlicher ausgewiesener Berechtigter.

Badische Nachlassbank eG

Karlstraße 54, 76133 Karlsruhe | Telefon 0721 48099-0 | BIC BANEDE61XXX | BLZ 660 900 00

Lena Hartmann

Nachlassservice

Thomas Kern, Teamleiter

Beglaubigte Personenstandsübersicht Fiona Radtke-Vogel

Behörde	Stadt Karlsruhe – Standesamt
Vorgang	PSt 26/441
Datum	13.07.2026
Empfänger	Amtsgericht Karlsruhe – Nachlassgericht, 4 VI 312/26

1. Geburt und Abstammung

Fiona Radtke wurde am 12.09.1989 in Ettlingen geboren. Im Geburtenregister G 512/1989 sind Dana Radtke, geborene Schirmer, geboren am 05.05.1965, als Mutter und Clemens Radtke, geboren am 30.11.1961, als Vater eingetragen. Eine Adoption oder spätere Änderung der Abstammung ist nicht vermerkt.

2. Ehen der Eltern

Dana Schirmer und Clemens Radtke heirateten am 03.04.1987 und wurden am 11.02.2001 rechtskräftig geschieden. Dana Radtke und Armin Vogel heirateten am 20.09.2003; ihre Ehe wurde am 15.08.2012 rechtskräftig geschieden. Aus dieser Ehe entstand ein Stiefverhältnis zwischen Armin und Fiona, jedoch keine registerrechtliche Abstammung.

3. Ehe Fiona und Armin

Fiona Radtke und Armin Vogel heirateten am 05.11.2021 in Baden-Baden, Eheregister E 214/2021. Fiona führt seither den Namen Radtke-Vogel. Ein Scheidungsverfahren oder eine Auflösung vor dem Tod Armins am 14.05.2026 ist nicht vermerkt.

4. Anlagen und Beglaubigung

Anlage	Register	Umfang
1	Geburtsregister G 512/1989	beglaubigter Ausdruck, 2 Seiten
2	Eheregister E 214/2021	beglaubigter Ausdruck, 2 Seiten
3	Eheregister Dana/Clemens	Auszug mit Scheidungsvermerk
4	Eheregister Dana/Armin	Auszug mit Scheidungsvermerk

5. Ausfertigungsvermerk

Ausgestellt durch Standesamtsrätin Judith Wunderlich. Die Übersicht enthält keine erbrechtliche Bewertung. Dienstsiegel angebracht.
Karlsruhe, 13.07.2026
gez. Wunderlich

Telefonnotiz nach dem Anhörungstermin

Anruf	08.07.2026, 12:26 bis 12:44 Uhr
Anruferin	Fiona Radtke-Vogel, aus dem Taxi zum Hauptbahnhof
Aufgenommen	Rechtsanwaltsfachangestellte Isabel Neumann
Aktenzeichen	HB-226/26

1. Mitteilung

Fiona berichtete, Dana habe ihr vor dem Gerichtsgebäude gesagt, der Ehevertrag mit Armin könne noch bei Notar Dr. Holl liegen. Fiona sei bislang davon ausgegangen, dass kein Ehevertrag geschlossen worden sei. Sie möchte ohne Rücksprache weder Dana noch das Notariat anschreiben.

Außerdem fiel Fiona ein, dass Steuerberater Lutz am Fundtag des Testaments zwei Fotos per Kurznachricht an sie schickte. Eines zeigt die gesamte Schublade mit einem Umschlag Clemens. Sie leitet den unveränderten Nachrichtenexport am Nachmittag an die Kanzlei weiter.

2. Weisung und Wiedervorlage

Mandantin soll keine Originaldateien bearbeiten und keine familiäre Gruppennachricht zum Gerichtstermin senden. Das Notariat wird nach anwaltlicher Freigabe ausschließlich nach einem Urkundenverzeichnis oder einer Negativauskunft gefragt. Wiedervorlage 09.07.2026, 09:00 Uhr.

Randnotiz Dr. Heller, 13:02 Uhr: Erst die Registerdaten des Notariats sichern, keine rechtliche Bewertung erbitten.

Stand	14.07.2026, 17:10 Uhr
Kalenderführung	Isabel Neumann
Kontrolle	Dr. Maren Heller

1. Fristen

Datum	Vorgang	Aktenzeichen	Vorfrist	Status
17.07.2026	Eingang Nachrichtenexport Lutz	HB-226/26	15.07.2026	angekündigt
22.07.2026	Notariat Dr. Holl – Urkundenverzeichnis	HB-226/26	20.07.2026	Anfrage zugestellt
29.07.2026	Stellungnahme Nachlassgericht Armin	4 VI 312/26	24.07.2026	Entwurf in Arbeit
05.08.2026	Erbscheinverfahren Clemens	4 VI 356/26	31.07.2026	Unterlagen vollständig prüfen
14.08.2026	Bank Schließfachverwahrung	NL-VOG-2026-318	10.08.2026	Verlängerung klären

2. Postausgang

Datum / Uhrzeit	Empfänger	Dokument	Kanal	Nachweis
09.07.2026, 10:14	Notariat Dr. Holl	Anfrage Urkundenverzeichnis	beA	Eingang 10:17
10.07.2026, 15:42	Rechtsanwalt Bach	Protokollberichtigung	beA	Eingang bestätigt
13.07.2026, 09:05	Standesamt Karlsruhe	Registerergänzung	Behördenpostfach	Vorgang PSt 26/441
14.07.2026, 16:33	Fiona	Terminprotokoll und Aufgabenliste	Mandantenportal	Abruf 16:51

3. Kontrollvermerk

Jeder Schriftsatz nennt den betroffenen Erbfall und das gerichtliche Geschäftszeichen. Anlagen zu Armin und Clemens werden nicht in einer gemeinsamen Nummernfolge geführt. Das verhindert, dass Register- und Vermögensbelege dem falschen Nachlass zugeordnet werden.

Kostenrechnung – Entwurf und Streitwertnotiz

Mandantin	Fiona Radtke-Vogel
Mandat	Nachlass Armin Vogel und Nachlass Clemens Radtke
Stand	15.07.2026
Hinweis	Noch keine Schlussrechnung

1. Getrennte Gegenstände

Die Vertretung betrifft zwei Nachlassverfahren. Geschäftswerte werden nicht allein aus Bruttonachlasssummen übernommen, sondern nach dem konkreten Antrag und wirtschaftlichen Interesse bestimmt. Das Erbscheinverfahren Armin ist streitig; das Verfahren Clemens ist nach Aktenlage weniger umfangreich, wird aber separat dokumentiert.

2. Bisherige Auslagen

Position	Armin	Clemens	Beleg
Registerurkunden	84,00 EUR	42,00 EUR	Standesamt 22.06.2026
Bankarchiv	36,00 EUR	18,00 EUR	Rechnungen Bank
Kopien Originaltestamente	18,60 EUR	7,20 EUR	Gerichtskostenbeleg
Porto / Zustellung	14,45 EUR	6,10 EUR	Postausgang

3. Honorar- und Vorschussstatus

Ein Vorschuss von 3500,00 EUR ging am 25.06.2026 ein. Zeitaufwand für die Anhörung, Registerprüfung und den Nachrichtenexport wird zunächst nach der schriftlichen Vergütungsvereinbarung erfasst. Gerichtliche Gebühren werden vor einer Rechnung mit den festgesetzten oder nachvollziehbar geschätzten Geschäftswerten abgeglichen.

4. Freigabe

Der Entwurf darf erst nach Trennung der Rechnungspositionen je Erbfall und Prüfung möglicher Anrechnungstatbestände versandt werden. Bearbeitet: Isabel Neumann. Anwaltliche Prüfung offen.